



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério do Trabalho e Emprego

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Exercício 2024

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Avaliação do processo de intermediação de mão de obra do Sine, tendo como foco da auditoria a identificação de oportunidades de inovação e simplificação das diversas etapas do processo de intermediação. As unidades examinadas foram o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Na auditoria, foram analisadas as reclamações no Fala.BR, as reclamações no *app* Sine Fácil na loja de aplicativos *Google Play*, a base de dados do Sine e o Portal Emprega Brasil.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

Considerando o elevado número de usuários que demandam o serviço “Buscar emprego no Sistema Nacional de Emprego (Sine)”, que alcançou o total de 20.000.000 de usuários únicos nos anos de 2017/2018 (Acórdão TCU nº 419/2021) e a estagnação dos indicadores do Sine ao longo dos últimos dez anos, a CGU buscou examinar o processo de intermediação de mão de obra do Sine, tendo como foco a identificação de oportunidades de inovação e simplificação das diversas etapas do processo de intermediação.

Adicionalmente, o presente trabalho buscou avaliar se a jornada do usuário, tanto para o trabalhador, quanto para o empregador era simples, intuitiva, acessível e personalizada.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

Atrair e reter a confiança dos usuários do serviço público é essencial para alcançar o sucesso sustentado nas organizações públicas.

Para tanto, é fundamental o comprometimento das organizações com o atendimento consistente das necessidades e expectativas de suas partes interessadas.

No âmbito federal, a Lei nº 13.460/2017 estabeleceu o dever de avaliação continuada dos serviços públicos para garantir o monitoramento permanente das necessidades e expectativas dos usuários do serviço público.

Todavia, a presente auditoria revelou a inexistência de testes e pesquisas para a avaliação da satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Durante a auditoria, constatou-se que a jornada do usuário tanto do empregador quanto do trabalhador não é simples, intuitiva, acessível ou personalizada.

Constatou-se também a ausência de direcionamento estratégico por parte da Alta Gestão para aproveitar as potencialidades do Sine e as oportunidades de inovação, essenciais para a geração de valor às partes interessadas.

As recomendações pretendem fomentar melhorias estruturantes, de forma a aproximar a gestão do Sine de suas partes interessadas. Adicionalmente, as recomendações visam proporcionar maior autonomia aos usuários, tanto empregadores quanto trabalhadores.

Por fim, as recomendações abordaram alternativas inovadoras para aproveitar os recursos estatais de forma integrada, visando fortalecer a capacidade das unidades auditadas em criar, proteger e sustentar valor de forma continuada.

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

**Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat)**

Município/UF: Brasília/DF

Relatório de Avaliação: 1351571

Missão

Promover a integridade e o enfrentamento da corrupção de modo que o governo federal possa entregar políticas e serviços públicos efetivos

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CGU: Controladoria-Geral da União
CNJ: Conselho Nacional de Justiça
Codefat: Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social
FAT: Fundo de Amparo ao Trabalhador
Fala.br: Plataforma de Atendimento ao Cidadão
ISO: Organização Internacional de Padronização
LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados
LOA: Lei de Diretrizes Orçamentárias
ME: Ministério da Economia
MEC: Ministério da Educação
MPEs: Micro e Pequenas Empresas
MTE: Ministério do Trabalho e Emprego
MTP: Ministério do Trabalho e Previdência
NIS: Número de Identificação Social
NIT: Número de Inscrição do Trabalhador
OGU: Ouvidoria-Geral da União
PASEP: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PIS: Programa de Integração Social
Pronatec: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
RAIS: Relação Anual de Informações Sociais
RFB: Receita Federal do Brasil
SD: Seguro-Desemprego
SEI: Sistema Eletrônico de Informações
SGD: Secretaria de Governo Digital
SINE: Sistema Nacional de Emprego
SIRC: Sistema de Informações de Registro Civil
STN: Secretaria do Tesouro Nacional
TCU: Tribunal de Contas da União
UAI-BH: Unidade de Atendimento Integrado - Belo Horizonte
SA: Solicitação de Auditoria
IMO: Intermediação de Mão de Obra

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	8
RESULTADOS DOS EXAMES	9
1. Inexistência de testes e pesquisas para a avaliação da satisfação dos usuários quanto ao serviço prestado	9
2. Encaminhamento de candidatos a postos de trabalho sem análise prévia do currículo pelas empresas	13
3. Não adoção do CPF como número único para identificação do cidadão.	18
4. Potencial melhoria no Sine ao expandir a interoperabilidade entre a base do Sine e outras bases do Governo Federal	19
5. Inconsistências na base com potencial para prejudicar o processo de correlação candidato/vaga.	22
6. Inexistência de estratégias de inovação para fomento à adesão ao Sine por empresas de pequeno porte	26
7. O serviço de intermediação de mão de obra não está integrado às demais políticas ativas de emprego	29
RECOMENDAÇÕES	33
CONCLUSÃO	35
ANEXOS	37
I– MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA	37

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de auditoria tem por unidades examinadas o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo em vista sua atribuição de coordenação nacional do Sistema Nacional de Emprego (Sine)¹ e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), órgão colegiado composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, que atua como gestor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e instância regulamentadora do Sine².

O objeto auditado é processo de intermediação de mão de obra do Sine. Sendo que as análises realizadas tiveram como escopo os dados da base do Sine entre os anos de 2013 e 2023. Os trabalhos realizados visaram à identificação de oportunidades de melhoria no processo de intermediação entre trabalhadores e empresas ofertantes de oportunidades de trabalho, especialmente na promoção de uma adequada “experiência do usuário” na utilização dos sistemas informatizados relacionados, e consequentemente ampliando os resultados positivos de colocação ou reaproveitamento dos trabalhadores nas atividades laborativas.

O trabalho foi motivado pelo elevado número de usuários que demandam os serviços “Buscar emprego no Sistema Nacional de Emprego (Sine)”, que alcançou o total de 20.000.000 de usuários únicos nos anos de 2017/2018 (Acórdão TC nº 419/2021) e pela estagnação dos indicadores do Sine ao longo dos últimos dez anos, especialmente o indicador “Taxa de participação de mão de obra na colocação do trabalhador no mercado de trabalho formal”, vinculado ao objetivo estratégico do Codefat “Melhorar a efetividade de intermediação de mão de obra”.

Adicionalmente, informações de trabalhos anteriores da CGU e do Tribunal de Conta da União (TCU)³, obtidas na fase de planejamento da presente auditoria, indicam que os recursos do FAT para intermediação de mão de obra: não valorizam os resultados alcançados pelos executores da ação; não são efetivos na diminuição do desemprego de trabalhadores integrantes de grupos vulneráveis; possuem uma supervisão frágil por parte do MTE; tem uma articulação deficiente ou inexistente entre as ações de IMO e de qualificação, orientação e de políticas de geração de emprego e renda; além da baixa efetividade dos serviços de IMO.

Nesse sentido, destaca-se que os serviços de IMO prestados no âmbito do SINE tiveram os seguintes riscos mapeados: correspondência inadequada entre o perfil do trabalhador e necessidade do empregador; baixa adesão ao sistema de intermediação de mão de obra do SINE (tanto de trabalhadores, quanto de potenciais empregadores); e coordenação e coerência limitada com as demais políticas ativas de emprego.

¹ Art. 7º da Lei nº 13.667/2018

² §1º do Art. 3º da Lei nº 13.667/2018

³ TC-012.487/2005-8; TC-017.192/2018-8; Auditorias Operacionais da CGU que resultaram nos Relatórios CGU nº 201601612 e 201800914.

Durante a fase de planejamento, foram levantadas as seguintes questões de auditoria para o norteamento dos trabalhos:

1. A jornada do usuário dos serviços de intermediação no Sine é simples, intuitiva, acessível e personalizada?
2. O sistema está estruturado para maximizar a correspondência entre as necessidades do empregador e o perfil do empregado?
3. A gestão do Sine tem atuado para ampliar a captação de vagas junto aos empregadores?
4. Há integração entre o serviço de IMO e outras políticas ativas de emprego?

A auditoria foi realizada com observância do Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Governamental do Poder Executivo Federal. Quanto à metodologia, foram examinados dados de natureza operacional advinda dos sistemas utilizados pelo MTE, além da análise de informações prestadas pelas unidades examinadas em resposta às Solicitações de Auditoria (SAs) enviadas aos gestores do MTE.

Para alcançar as conclusões do trabalho, foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: análise documental, indagação (questionário), procedimentos analíticos e simulação da experiência do usuário.

A próxima seção deste relatório irá apresentar informações relevantes para um melhor entendimento do Sistema.

Na seção posterior são detalhados os achados de auditoria:

- ☐ A partir dos três primeiros achados, buscou-se responder à questão de auditoria 1;
- ☐ Os achados nºs 4 e 5 estão relacionados à questão de auditoria 2;
- ☐ O sexto achado tratou da questão de auditoria 3;
- ☐ O sétimo achado discorre sobre a integração entre o serviço de IMO e outras políticas ativas de emprego (questão 4).

Já a terceira seção abordará as recomendações da CGU para enfrentar as causas dos problemas identificados.

Por fim, a última seção do relatório tratará da conclusão do trabalho, seguida de um anexo que contém a manifestação da unidade auditada e a análise da equipe de auditoria, além de outras informações relevantes.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Inicialmente, cabe esclarecer que o Sine foi criado pelo Decreto nº 76.403/1975, e regulamentado pela Resolução Codefat nº 758/2016, constituindo-se em um conjunto de políticas públicas que busca maior efetividade na colocação dos trabalhadores na atividade produtiva, visando à inclusão social, nas cidades e no campo, via emprego, trabalho e renda, por meio de atividades autônomas, pequenos empreendimentos individuais ou coletivos.

A partir da Lei nº 7.998/1990, e suas alterações, as ações do Sine passam a ser entendidas como parte do Programa do Seguro-Desemprego, sendo que as execuções das ações ocorrem mediante a celebração de convênios plurianuais do Sine com os estados, municípios com mais de 200 mil habitantes e entidades privadas sem fins lucrativos. Não obstante, a Lei nº 13.667/2018, que instituiu um novo modelo de organização do Sine, promoveu a substituição dos convênios plurianuais por repasses “fundo a fundo”, os quais passaram a amparar a parceria entre a União e os demais entes federados.

Ainda de acordo com a Lei nº 13.667/2018, compete aos municípios que aderirem ao Sine e à União, em caráter suplementar, sem prejuízo de outras atividades que lhes sejam distribuídas pelo Codefat, promover a intermediação e o aproveitamento de mão de obra e cadastrar os trabalhadores desempregados em sistema informatizado acessível ao conjunto das unidades do Sine⁴.

Por sua vez, a Resolução Codefat nº 560/2007 estabelece que as ações do Sine correspondem à habilitação ao seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional, orientação e certificação profissional, pesquisa e informações do trabalho e o fomento a atividades autônomas e empreendedoras.

Para promover tais ações, a rede de atendimento do Sine dispõe de cerca de dois mil postos de atendimento presencial ao trabalhador e ao empregador, sendo que cerca de 1.430 unidades operam em parceria com estados e municípios e as demais são geridas pelo MTE em unidades próprias de atendimento (localizadas em Superintendências Regionais do Trabalho ou em unidades implantadas por instituições federais). O Sine atende, por ano, aproximadamente 2,5 milhões de trabalhadores, sendo cerca de 1 milhão de trabalhadores atendidos em postos físicos.

Assim, a ação de intermediação de mão de obra realizada pelo SINE, foco do presente trabalho, visa a colocar trabalhadores no mercado de trabalho por meio de vagas captadas junto a empregadores, reduzindo o tempo de espera e a assimetria de informação existente no mercado, promovendo o encontro de oferta e demanda de trabalho.

O Serviço de Intermediação de Mão Obra (IMO) é um serviço gratuito para o cidadão, consistindo na correspondência (*match*) dos perfis de trabalhadores com os requisitos das vagas oferecidas pelos empregadores. A intermediação divide-se nas funções de cadastramento, captação de vagas, encaminhamento para entrevistas e colocação no

⁴ Art. 7º, 8º e 9º da Lei nº 13.667/2018

mercado de trabalho. O cadastramento basicamente registra os dados pessoais e profissionais de trabalhadores que estão em busca de ocupação no aplicativo “Portal Mais Emprego” (desenvolvido em plataforma web pelo MTE), cuja finalidade é disponibilizar ao trabalhador as seguintes ações:

- ☐ Inscrever-se no Sistema Público de Emprego e atualizar seus dados pessoais e profissionais.
- ☐ Obter informações sobre o benefício Abono Salarial.
- ☐ Consultar a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
- ☐ Imprimir currículo.
- ☐ Verificar vagas de emprego próximas ao seu local de moradia ou em qualquer região do país.
- ☐ Submeter-se aos processos seletivos de emprego etc.

Assim, a captação corresponde à atividade de buscar vagas de trabalho junto ao empresariado. O encaminhamento consiste no cruzamento do perfil do posto de trabalho demandado com o perfil dos trabalhadores inscritos e na orientação para que os trabalhadores se apresentem às empresas demandantes, a fim de que participem dos processos de seleção e recrutamento. A colocação corresponde à contratação do trabalhador pela empresa, concretizando seu ingresso ou reinserção no mercado de trabalho.

RESULTADOS DOS EXAMES

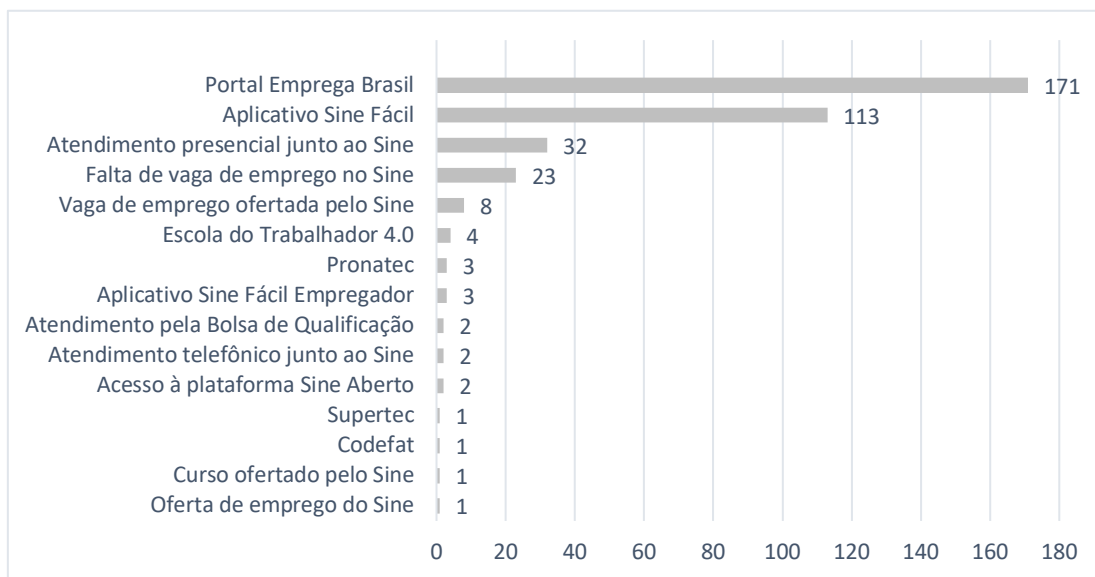
1. Inexistência de testes e pesquisas para a avaliação da satisfação dos usuários quanto ao serviço prestado

Inicialmente, a equipe de auditoria com apoio da Ouvidoria-Geral da União (OGU) fez uma análise sobre as reclamações registradas no Fala.br relativas ao Sine.

Foram analisadas as reclamações realizadas no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022 e endereçadas aos então Ministério da Economia (ME) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP). A pesquisa contemplou as reclamações que contivessem as seguintes palavras-chave: “Sine”, “Pronatec”, “Supertec”, “Emprega Brasil”, “Codefat”, “Escola do Trabalhador 4.0” e “Caminho Digital”. Foi removido do escopo da avaliação das reclamações as seguintes palavras-chave: “Seguro-desemprego” e “Abono Salarial”.

Ao todo, a extração resultou em 367 manifestações relacionadas ao Sine, sendo 339 direcionadas, à época, ao ME e 28 direcionadas ao MTP entre os anos de 2019 e 2022. O gráfico seguinte retrata os objetos de reclamação extraídas do Portal Fala.br.

Figura 1 - Reclamações relativas ao Sine de 2019 a 2022



Fonte: Report OGU. Coordenação-Geral de Atendimento ao Cidadão, janeiro de 2023.

O gráfico revela que as principais queixas dos usuários incidem sobre as ferramentas tecnológicas de intermediação do Sine: o Portal Emprega Brasil e o Aplicativo Sine Fácil. Com relação ao Sine Fácil, em reunião realizada no dia 3 de agosto de 2023, a unidade revelou a intenção de descontinuidade do aplicativo, que seria substituído pelo aplicativo Carteira do Trabalhador.

Todavia, até a data de conclusão do presente relatório, o aplicativo Sine Fácil continua disponível nas lojas de aplicativo, como também o *app* Carteira do Trabalhador, o qual, de fato, contempla a funcionalidade de busca de vagas de emprego.

Em síntese, as reclamações extraídas do Fala.Br em relação ao Portal Emprega Brasil tratam de dificuldades de acesso, atualização do cadastro e a necessidade de comparecimento aos postos de atendimento do Sine para sanar problemas de cadastro.

As reclamações referentes ao Sine Fácil são similares. Queixas quanto a dificuldades de acesso ao *app* e à impossibilidade de atualização cadastral são recorrentes. Adicionalmente, muitos usuários reclamam da falta de integração entre os sistemas Sine Fácil e Portal Emprega Brasil, o que resulta em inconsistências na visualização de vagas. Ou seja, algumas vagas aparecem em uma ferramenta, mas não aparecem na outra e vice-versa.

Também foi relatado que o aplicativo Sine Fácil, na visão dos usuários, limita a busca de vagas a localidades específicas, sem permitir uma busca mais ampla ou por diferentes regiões, restringindo as oportunidades ao trabalhador disposto a se mudar para obter uma vaga de emprego.

Ademais, os usuários demonstraram insatisfação com a filtragem inadequada realizada pelo *app*, impedindo que os candidatos vejam todas as vagas disponíveis.

Ao analisar as reclamações no *app* Sine Fácil na loja de aplicativos *Google Play*, identificou-se relatos de abandono do aplicativo. Muitos usuários informam que não conseguem logar, que não aparecem novas vagas e que o aplicativo não abre.

Motivada pelos relatos de insatisfação dos usuários, a equipe de auditoria indagou à unidade, por meio de Solicitação de Auditoria (SA), se haveria estudos ou pesquisa de avaliação da experiência dos usuários do serviço de intermediação de mão de obra do Sine. Por meio da Nota Informativa SEI nº 4309/2023/MTE, o MTE respondeu:

“Ainda não existem estudos ou pesquisas estruturados nesse sentido. O último trabalho nessa direção, foi o projeto “Sistema de Monitoramento e Avaliação da Rede de Atendimento do Programa do Seguro-Desemprego, realizado em parceria com a Universidade Federal do Ceará. A síntese dos resultados estão disponíveis no Portal do FAT em <https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2015/08/An%C3%A1lise-Conjunta-dos-Resultados-do-monitoramento-e-Avalia%C3%A7%C3%A3o.pdf>.”

Ocorre que a ausência de pesquisa de satisfação viola o art. 23 da Lei nº 13.460/2017, conhecida como Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviço Público, que assim estabelece:

Art. 23. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta Lei deverão avaliar os serviços prestados, nos seguintes aspectos:

I - satisfação do usuário com o serviço prestado;

II - qualidade do atendimento prestado ao usuário;

III - cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços;

IV - quantidade de manifestações de usuários; e

V - medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço.

§ 1º A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita, no mínimo, a cada um ano, ou por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados.

§ 2º O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado no sítio do órgão ou entidade, incluindo o ranking das entidades com maior incidência de reclamação dos usuários na periodicidade a que se refere o § 1º, e servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Usuário.

Adicionalmente, a ausência de pesquisa de satisfação dos usuários também viola o art. 24 da Lei nº 14.129/2021, conhecida como Lei do Governo Digital.

Por se tratar também de um serviço digital, os serviços “[Buscar emprego no Sistema Nacional de Emprego \(Sine\)](#)” e “[Buscar trabalhador no Sistema Nacional de Emprego Sine](#)” estão

sujeitos às diretrizes da SGD do Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Destaca-se que, conforme o art. 22 do Decreto nº 11.437/2023⁵, compete à SGD definir diretrizes, estabelecer normas e coordenar projetos, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, entre outros temas, para a melhoria da experiência do usuário de serviços públicos.

Nesse sentido, vale mencionar a Portaria SGD/ME nº 548/2022, que dispõe sobre a avaliação de satisfação dos usuários de serviços públicos e estabelece padrões de qualidade para serviços públicos digitais no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, a qual estabelece que compete às unidades gestoras dos serviços, órgão ou entidade responsável pela oferta do serviço ao usuário:

1. realizar a integração de seus serviços à ferramenta de avaliação de satisfação dos usuários;
2. manter permanentemente atualizadas as informações sobre seus serviços na Plataforma gov.br, com revisão no mínimo anualmente;
3. acompanhar e analisar de forma contínua os resultados das avaliações: de satisfação dos usuários e do autodiagnóstico dos padrões de qualidade;
4. fazer o autodiagnóstico quanto ao padrão de qualidade de seus serviços digitais, podendo considerar os resultados das consultas realizadas por meio do conselho de usuários de serviços públicos;
5. realizar pesquisas quantitativas e qualitativas suplementares visando à identificação dos problemas, necessidades e expectativas dos usuários, quando necessário;
6. formular, implementar e avaliar ações de melhoria dos serviços com base nas avaliações e pesquisas realizadas.

A portaria estabelece ainda que as unidades gestoras deverão utilizar a ferramenta de avaliação disponibilizada pela SGD para a operacionalização das avaliações de satisfação dos usuários (art. 8º) e que é obrigatório realizar autodiagnóstico ao menos uma vez por ano para os serviços que não tiverem avaliação de satisfação e que tiverem volume de acesso igual ou superior a cinquenta mil visualizações únicas na Plataforma Gov.br em um mês (Art. 23º).

Presume-se que o serviço “Buscar Emprego no Sine” se enquadra nesse quesito, uma vez que já acumula, desde a criação da Plataforma Gov.br, respectivamente 1,9 milhões de acessos⁶.

Ressalta-se a importância da estruturação de processo para avaliação contínua da qualidade dos serviços ofertados e da satisfação dos usuários, visando à melhoria contínua, sendo essa uma das diretrizes estabelecidas no art. 2º da Lei nº 13.667/2018, conhecida como Lei do Sine.

No que tange à ausência de estruturação de processo de avaliação contínua, deve-se registrar a inexistência de um setor especializado em qualidade e experiência do usuário na estrutura

⁵ Ementa Decreto nº 11.437/2023: Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.

⁶ Visão detalhada por serviços no [Painel de monitoramento de serviços federais](#)

administrativa do MTE⁷. Ressalte-se que, ao analisar as Resoluções⁸ do Codefat, não foram identificadas diretrizes a respeito do tema.

No entanto, foi identificado no plano estratégico⁹ do FAT um indicador chamado “Índice de satisfação dos usuários do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital”. Embora ainda incipiente, a existência desse indicador mostra uma orientação estratégica para promoção de uma política de avaliação contínua.

A estruturação de processo de avaliação contínua para entendimento das necessidades dos usuários é fundamental para mitigar os riscos de correspondência inadequada entre o perfil do trabalhador e necessidade do empregador e de baixa adesão ao sistema de intermediação de mão de obra do Sine.

A falta de avaliação contínua dos serviços prestados implica a perda de relevante fonte de informação para aperfeiçoamento de fluxos e processos.

Portanto, a inexistência de testes e pesquisas para a avaliação da satisfação dos usuários quanto ao serviço prestado não permite assegurar de forma razoável que a jornada do usuário dos serviços de IMO é simples, intuitiva, acessível e personalizada.

A seguir, abordar-se-á a jornada do usuário, tanto do trabalhador quanto do empregador, ao buscar uma vaga de emprego e ao ofertar uma vaga de trabalho nos canais do Sine, seja por meio do Portal Emprega Brasil ou dos postos de atendimento.

2. Encaminhamento de candidatos a postos de trabalho sem análise prévia do currículo pelas empresas

Inicialmente, vale mencionar que as vagas de emprego podem ser acessadas por meio do Portal Emprega Brasil ou por meio dos postos de atendimento. Similarmente, o empregador pode ofertar suas vagas de emprego por meio desses dois canais.

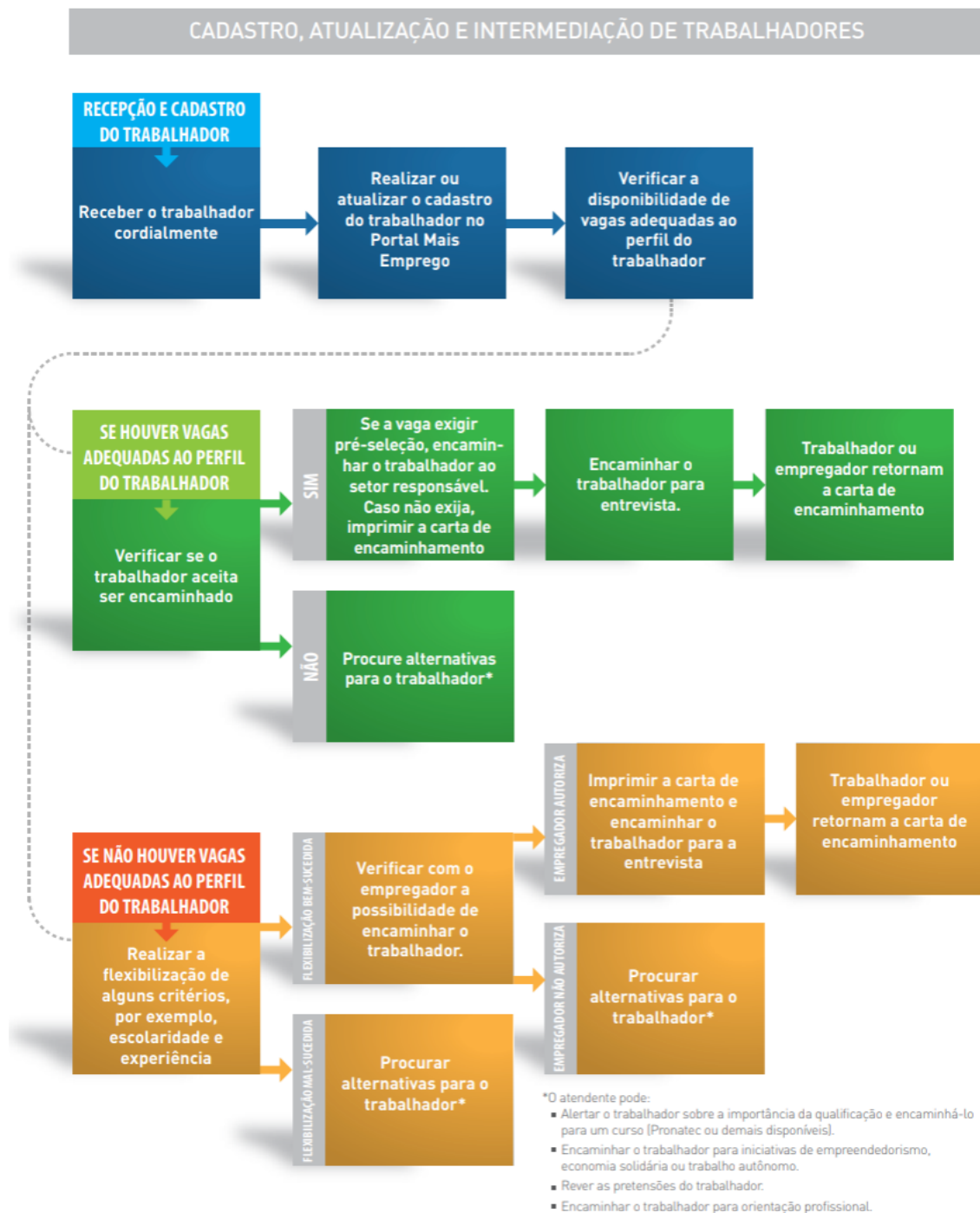
As jornadas do usuário de cada canal são diferentes. A seguir, ilustra-se o fluxo de etapas da jornada do trabalhador que busca emprego por intermédio dos postos do Sine, denominado doravante de canal analógico.

⁷ <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/organograma>

⁸ <https://portalfat.mte.gov.br/resolucoes-2/resolucoes-por-assunto/sistema-nacional-de-emprego-sine/>

⁹ <https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2022/12/Resolucao-no-960-de-23-de-novembro-de-2022-PE-FAT.pdf>

Figura 2 - Jornada do trabalhador que busca emprego e procura os postos de atendimento



Fonte: Porsch, Paulo; Carrijo, Rodrigo; Amorim, Vivian. Gestão do SINE: manual para os postos de atendimento. Março de 2016.

O fluxo demonstra que, se houver vagas adequadas ao perfil do trabalhador e não houver exigência do empregador de pré-seleção, o trabalhador deve ser encaminhado à entrevista. Após se deslocar até a empresa, o trabalhador se submeterá à entrevista, devendo retornar ao Sine para devolver a carta de encaminhamento.

As análises realizadas permitem afirmar que o empregador quando utiliza o canal analógico do Sine só tem acesso aos currículos dos trabalhadores no momento da entrevista.

De forma diferente, o empregador pode ter acesso ao currículo antes da convocação para a entrevista quando utiliza o Portal Emprega Brasil, doravante denominado canal digital.

Indagada em reunião a respeito dessa diferença de atendimento entre os canais, a unidade auditada respondeu que as propostas dos canais são diferentes. O canal digital pretende garantir uma maior autonomia entre as partes e o canal analógico pretende oferecer um maior acompanhamento por parte do Sine.

Destaca-se que além da intermediação de mão de obra, os postos físicos do Sine têm a competência de promover a habilitação ao seguro-desemprego, conforme disposto no § 2º do art. 5º da Resolução Codefat nº 957/2022:

Ressalte-se que tanto o trabalhador que deseje se habilitar ao seguro-desemprego quanto o trabalhador que busque por uma vaga de emprego serão inscritos na base de dados do Sine, podendo optar pelo canal digital ou pelo canal analógico.

Ocorre que, o trabalhador que optar pelo canal analógico, seja para se habilitar ao seguro-desemprego, seja para buscar uma vaga de emprego, terá menor chance de *match*, o que implica um maior número de entrevistas e, conseqüentemente, um custo econômico superior ao trabalhador que optar pelo canal digital. Isso porque o usuário do posto de atendimento será direcionado a uma entrevista presencial sem prévia análise do seu currículo pelo empregador.

Dessa maneira, aumenta-se o custo do processo de seleção e de colocação dos trabalhadores, já que a probabilidade de compatibilidade da vaga com o perfil trabalhador é significativamente reduzida.

Assim, o trabalhador perde tempo e dinheiro ao se deslocar para entrevistas com elevada chance de fracasso. O empregador também incorre em maiores custos ao disponibilizar horas de trabalho de seus colaboradores em entrevistas que poderiam ser desnecessárias, se tivessem acesso aos currículos dos trabalhadores previamente.

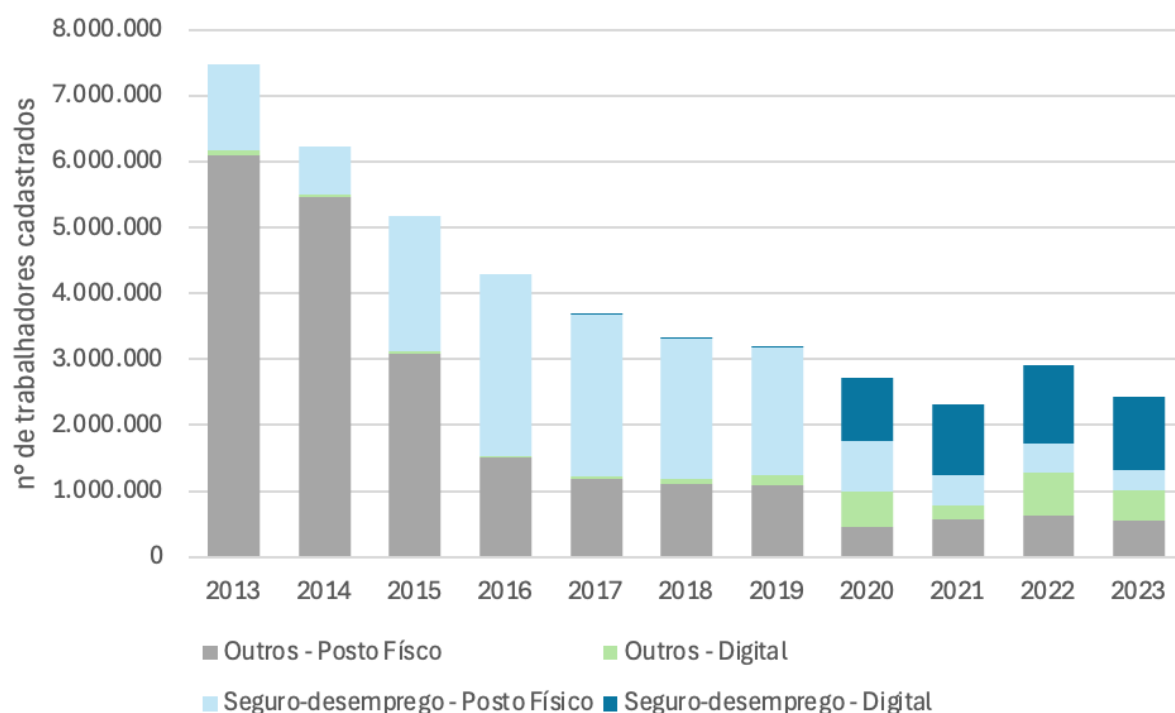
Registre-se que o desenho atual do processo de intermediação de mão de obra é ainda mais prejudicial aos usuários de menor renda e escolaridade, que têm maior probabilidade de possuírem limitações digitais, uma vez que não escolhem o canal por opção, mas por necessidade.

Essas dificuldades podem ter afetado negativamente a confiança dos usuários do Sine no canal analógico, resultando no declínio do uso desse canal ao longo dos últimos anos. Em 2013, quase 7,5 milhões de usuários recorreram a via analógica, o que representava cerca de 99% dos usuários (trabalhadores) do Sine. Na época, não havia a possibilidade de habilitação ao seguro-desemprego pelo canal digital. Essa possibilidade só se tornou realidade a partir de 2017.

Em 2017, cerca de 99% ainda utilizavam o canal analógico, seja para obter uma vaga de emprego, seja para se habilitar ao seguro-desemprego. No entanto, em 2023 apenas cerca de 35% dos usuários do Sine preferem recorrer ao canal analógico para se habilitar ao seguro-desemprego ou buscar uma vaga de emprego. A figura a seguir ilustra o cadastro dos trabalhadores segundo a origem do cadastro, isto é, se proveniente do cadastro do SD ou se

de outras fontes e se o trabalhador foi cadastrado por meio do canal analógico ou do canal digital.

Figura 3 – Nº de trabalhadores cadastrados segundo a origem do cadastro do trabalhador e o tipo de canal (físico ou digital)

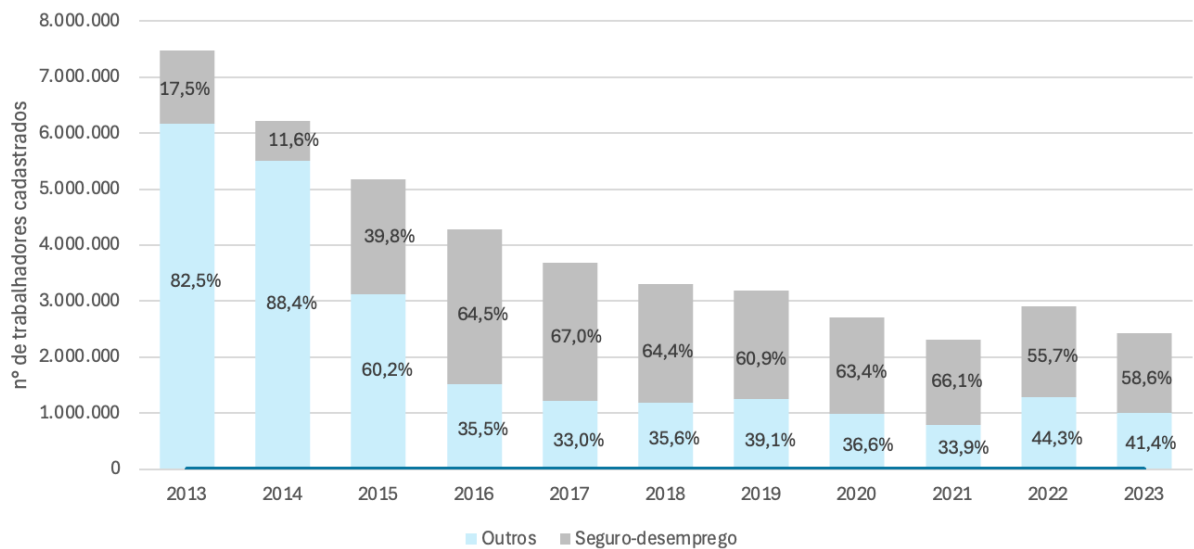


Fonte: Base de Dados do Sine (extração realizada em 12/07/2024)

Obviamente, o aumento da inclusão digital da população e o aperfeiçoamento dos canais digitais do Sine contribuíram para uma maior adesão dos canais digitais por parte dos usuários. No entanto, essa redução expressiva do uso do canal analógico também pode ser resultado de uma queda na satisfação dos usuários com esse canal.

Essa conclusão é reforçada pelo crescente percentual de trabalhadores cadastrados no banco de dados do Sine para habilitação ao seguro-desemprego. Em 2013, apenas 17,5% dos novos cadastrados no Sine eram de interessados em se habilitar ao seguro-desemprego. Já em 2023, esse percentual aumentou para 58,6%, conforme ilustra o gráfico a seguir.

Figura 4 - Nº de trabalhadores cadastrados segundo a origem do cadastro



Fonte: Base de Dados do Sine (extração realizada em 12/07/2024)

Do gráfico, percebe-se uma participação decrescente do serviço de intermediação de mão de obra no banco de dados de trabalhadores cadastrados do Sine, o que parece indicar um processo de insatisfação e descrédito dos trabalhadores com o serviço de IMO prestado pelo Sine.

Pelo exposto, percebe-se que a jornada do usuário, tanto do trabalhador quanto do empregador, pela via analógica é mais burocrática, incorrendo em maiores custos e menores chances de sucesso no processo de intermediação de mão de obra. Nesse sentido, essa situação viola o seguinte princípio e diretriz do Governo Digital e da Eficiência pública: “a simplificação dos procedimentos de solicitação, oferta e acompanhamento dos serviços públicos, com foco na universalização do acesso e no autosserviço”, estabelecido no inciso X, do artigo 3º da Lei nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital).

Todavia, a via digital não é imune a críticas. Isso porque o Portal Emprega Brasil, apesar de possibilitar a análise dos currículos antes da convocação para a entrevista, apresenta limitações que dificultam o processo de seleção dos candidatos à vaga de emprego, destacadas a seguir:

1. Impossibilidade de filtragem e listagem em ordem decrescente dos candidatos por tempo de experiência;
2. Inconsistências em relação ao nível de escolaridade exibida no currículo dos usuários, contendo histórico profissional incompatível com a titulação acadêmica declarada;
3. Impossibilidade de expansão da seleção para além dos residentes do local da vaga de trabalho.

Em relação ao item 2, detectou-se uma quantidade significativa de trabalhadores com titulação de “mestre” para uma vaga de pedreiro simulada pela equipe de auditoria no Portal Emprega Brasil em abril de 2024. Ao analisar o currículo dos trabalhadores que declararam possuir título de “mestre”, não se identificou o nome da instituição e nem o período do

mestrado. Tampouco o histórico profissional era compatível com a titulação indicada pelo usuário. A seguir, é apresentado *print* da tela do Portal Emprega Brasil.

Figura 5 - Print da tela Portal Emprega Brasil (trabalhadores compatíveis)

Trabalhadores compatíveis				
Nome	Escolaridade	Município/UF	Bairro/Distrito	Ações
I''''RUDA	Mestrado	BRASILIA/DF	Asa Norte	  
F''''RGES	Mestrado	BRASILIA/DF	Ceilandia Norte (ceilandia)	  
C''''INHO	Mestrado	BRASILIA/DF	N/A	  
S''''UENO	Mestrado	BRASILIA/DF	N/A	  
L''''ERRA	Mestrado	BRASILIA/DF	TAGUATINGA NORTE	  
D''''ILVA	Mestrado	BRASILIA/DF	N/a	  
A''''LVAO	Mestrado	BRASILIA/DF	N/A	  
L''''ILVA	Mestrado	BRASILIA/DF	N/A	  
A''''NIOR	Mestrado	BRASILIA/DF	SETOR NOROESTE	  
K''''OSTA	Mestrado	BRASILIA/DF	ASA NORTE	  

Fonte: Portal Emprega Brasil

Por fim, o encaminhamento de candidatos a postos de trabalho sem análise prévia do currículo pelas empresas demonstra de forma clara que a jornada do usuário dos serviços de IMO não é simples nem acessível. Adicionalmente, foram evidenciadas situações que prejudicam o processo de seleção dos empregadores no Portal Emprega Brasil, o que pode reduzir a adesão ao Portal pelos empregadores. No próximo achado, serão apresentadas as exigências documentais para cadastramento do trabalhador no Sine.

3. Não adoção do CPF como número único para identificação do cidadão.

Em 11 de janeiro de 2023, foi promulgada a Lei nº 14.543/2023, a qual estabeleceu o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados dos serviços públicos.

No entanto, antes da mencionada lei, já existiam normativos que proibiam a Administração Pública de exigir do cidadão dados que ela já possuísse, como o Decreto nº 9.094/2017 e a Lei nº 14.129/2021, que assim dispõe no inciso IV do art. 24: “eliminar, inclusive por meio da interoperabilidade de dados, as exigências desnecessárias ao usuário quanto à apresentação de informações e de documentos comprobatórios prescindíveis”.

Nesse sentido, a equipe de auditoria questionou ao MTE, por meio da SA nº 3, se existiria exigência de informar o CPF para se candidatar às vagas do Sine. Em resposta, o MTE declarou que a informação do CPF sempre foi obrigatória na IMO, mas que até janeiro de 2024 os atendimentos na rede Sine eram iniciados por meio do Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), sendo este a chave primária da maioria das tabelas até a referida data.

No entanto, embora o MTE tenha declarado que o CPF seja atualmente o identificador principal nos atendimentos, o formulário de cadastro do trabalhador (conforme consta do

documento SEI nº 2513294) aplicado nos postos exige um dos seguintes números: PIS, PASEP, NIS ou NIT. Adicionalmente, o referido formulário não exige o número do CPF.

Por outro lado, o formulário de cadastro no Portal Emprega Brasil (SEI nº 2513436) exige apenas o CPF para a identificação do usuário. O usuário pode, se desejar, complementar o cadastro com o número do Registro Geral de Identificação (RG) e o número da Carteira de Trabalho.

A exigência de apenas um número de identificação tem diversas vantagens, uma delas é a simplificação da vida do usuário ao interagir com a Administração Pública. Outra vantagem é tornar as bases públicas mais consistentes, eliminando duplicidades e facilitando a integração entre diferentes bases.

Portanto, a não adoção do CPF como número único para a identificação do cidadão é mais um elemento que contribui para o aumento da complexidade da jornada do usuário do Sine, especialmente para aqueles usuários que utilizam a rede física do Sine.

4. Potencial melhoria no Sine ao expandir a interoperabilidade entre a base do Sine e outras bases do Governo Federal

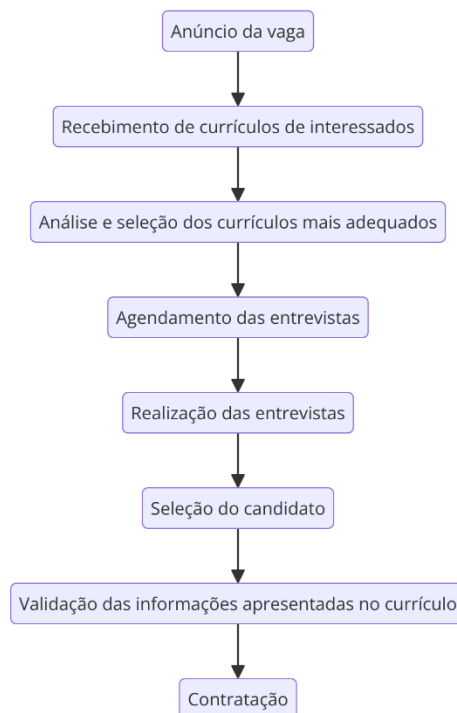
O processo de inovação deve ser direcionado para a entrega de valor, o qual pode ser definido como o ganho pela satisfação de necessidades e expectativas, em relação aos recursos utilizados¹⁰. Assim, para inovar é necessário conhecer em profundidade as partes interessadas no serviço ou produto ofertado pela organização.

No âmbito do Sine, o serviço de IMO tem como públicos-alvo tanto os empregadores quanto os trabalhadores. Desse modo é fundamental compreender, detalhadamente, as necessidades de cada tipo de usuário.

Neste achado, optou-se por dar ênfase ao usuário empregador. Assim, buscou-se caracterizar as suas principais necessidades. No serviço de intermediação, o empregador tem por objetivo preencher uma vaga de trabalho por um profissional com perfil compatível ao da vaga. Dessa maneira, para atingir o objetivo final, o empregador deverá passar por uma série de etapas, detalhadas a seguir, que compõem o processo de contratação.

¹⁰ ABNT ISO 56.000:2021 – Gestão da Inovação – Fundamentos e Vocabulário

Figura 6 – Fluxograma do processo de contratação



Fonte: elaborado pela equipe

Neste achado, o enfoque será na penúltima etapa do processo de contratação, a de validação das informações apresentadas no currículo. Nesse aspecto, o Poder Público possui um grande diferencial em face das soluções de mercado, uma vez que é controlador de diversas informações pessoais.

Nesse sentido, o Sine pode atuar simplificando o processo de validação das informações apresentadas no currículo, desde que haja consentimento expresso do titular da informação, consoante disposto no inciso I do art. 7º da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

O Portal Emprega Brasil já inclui a validação de algumas informações de experiência profissional dos trabalhadores. No entanto, tais informações são exibidas de forma que não maximizam o seu valor. Isso porque o empregador, ao analisar o currículo do trabalhador na seção “Experiências”, não consegue identificar quais experiências foram validadas pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), conforme se evidencia na figura a seguir.

Figura 7 – Print currículo aleatório extraído do Portal Emprega Brasil (Experiências)

EXPERIÊNCIAS				
Experiências Profissionais				
Cargo	Data de admissão	Data de demissão	Emprego atual?	Tempo de experiência
Gerente de serviços sociais	03/12/2018	18/12/2020	Não	25 meses
DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE	01/02/2011		Não	159 meses
INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA	01/02/2011		Não	159 meses
GERENTE DE SERVICOS SOCIAIS	03/12/2018	18/12/2020	Não	25 meses
Linhas por página: 10 > < 1 >				

Fonte: Portal Emprega Brasil

No entanto, o empregador pode identificar a validação da informação relativa à experiência do candidato ao consultar a seção “Objetivo Profissional”, indicada na coluna “Tempo de experiência comprovada (meses)”, conforme se observa na figura seguinte.

Figura 8 - Print currículo aleatório extraído do Portal Emprega Brasil (objetivo profissional)

OBJETIVO PROFISSIONAL			
Cargo	Tempo de experiência comprovada (meses)	Tempo de experiência não comprovada (meses)	Horário de trabalho
Gerente de serviços sociais	50	0	Indiferente
Linhas por página: 10 > < 1 >			

Fonte: Portal Emprega Brasil

Mesmo na seção “Objetivo Profissional” há espaço para melhorias. A coluna “tempo de experiência comprovada (meses)” poderia ser complementada com um *tooltip*, uma moldura flutuante que aparece ao passar o *mouse*, para informar que essa experiência foi validada com dados da CTPS. Dessa maneira, a informação ficaria mais clara para o empregador, tornando desnecessária uma validação adicional.

Nesse sentido, o Sine pode ampliar o número de informações validadas que sejam relevantes para o empregador e que estejam disponíveis nas bases de dados do Governo Federal. Isso eliminaria a necessidade de validação adicional de informações pelo empregador, como a habilitação de trânsito e à titulação acadêmica e profissional, entre outras.

Esse seria um exemplo de inovação que poderia ser implementado visando à entrega de valor adicional ao empregador, potencialmente aumentando a adesão desse público-alvo. Nota-se, portanto, que o Sine tem explorado seu potencial de maneira limitada, evidenciando um desalinhamento com os princípios propostos pela Lei nº 14.129/2021, em especial aquele que

estabelece a necessidade de os órgãos da administração pública federal promoverem o desenvolvimento tecnológico e a inovação¹¹.

No próximo achado, será apresentada uma série de inconsistências na base de dados do Sine que, juntamente com o presente achado, visam responder à segunda questão de auditoria.

5. Inconsistências na base com potencial para prejudicar o processo de correlação candidato/vaga.

A seleção de trabalhadores para a entrevista é uma importante etapa do processo de recrutamento. A existência de trabalhadores com inconsistência de dados no Sine pode ocasionar o encaminhamento de trabalhadores que não atendem aos critérios do empregador, tornando ineficiente o processo de contratação de mão de obra.

A equipe de auditoria obteve uma cópia do banco de dados do Sine, com registros atualizados até outubro de 2023, para avaliar a consistência desses dados. Destaca-se que essa avaliação foi realizada apenas nos trabalhadores e empregadores ativos, que estariam aptos a se candidatar a vagas e a oferecer vagas, respectivamente.

Tabela 1 – Trabalhadores e empregadores no Sine em outubro de 2023

Partes	Ativos	Inativos	Total
Trabalhadores	68.121.277	4.014.823	72.136.100
Empregadores	862.767	563.602	1.426.369

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

A avaliação da consistência dos dados dos trabalhadores consistiu nos testes:

a) Trabalhadores ativos que não podem ser identificados pelo CPF.

Conforme o Art. 1º da Lei nº 14.534/2023, o CPF deverá ser o número único e suficiente para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. A falta do número do CPF para identificar o cidadão no Sine pode dificultar a integração com outros bancos de dados governamentais e gerar a duplicidade de cadastros.

Da análise no banco de dados do Sine, verificou-se que apenas 18,9% dos trabalhadores (12.843.241) possuíam CPF cadastrado. Essa proporção de trabalhadores com CPF cadastrado se manteve nos últimos 5 anos, o que indica que não houve esforços, até outubro de 2023, para aumentar o número de trabalhadores com CPF.

¹¹ Inciso XXVI do art. 3º da Lei nº 14.129/2021

Tabela 2 – Cadastros por ano no Sine

Data de Cadastro	Cadastros no ano	Cadastrados com CPF	Percentual
2018	3.307.235	609.056	18,4%
2019	3.179.973	581.562	18,3%
2020	2.707.066	499.734	18,5%
2021	2.306.887	416.825	18,1%
2022	2.897.264	526.102	18,2%
2023	2.426.446	433.645	17,9%

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

b) Trabalhadores falecidos, mas ativos no sistema.

O Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc) é a principal fonte de dados para obter informações sobre óbitos no país. De acordo com as diretrizes estabelecidas no Art. 6º do Provimento Nº 63/2017/CNJ e no Art. 477 do Provimento Nº 149/2023, emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é imperativo que o número de CPF do falecido seja obrigatoriamente registrado na certidão de óbito, sempre que o falecido possuir este registro.

Considerando o baixo percentual de trabalhadores ativos no Sine que possuem o CPF cadastrado (18,9%), realizou-se o cruzamento de dados da base do Sine com o banco de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para identificar mais CPFs dos trabalhadores no SINE a partir do NIT. Com esse cruzamento, foram identificados CPFs de mais 40,7% de trabalhadores ativos no Sine.

Com a identificação dos CPFs de 59,7% dos trabalhadores ativos, verificou-se a existência de 413.719 trabalhadores ativos, mas que tinham falecidos até outubro de 2023 (data de obtenção da base de dados do Sine), conforme registros no Sirc. Portanto, 1% dos trabalhadores ativos, com CPF identificado, eram falecidos.

c) Trabalhadores ativos com informações desatualizadas

A falta de atualização periódica dos dados cadastrais pelo trabalhador é um indicativo de que não há mais interesse em buscar vagas no Sine. Assim, conforme esclarecimento realizado pela unidade auditada em reunião com a equipe de auditoria, o Sine inativa o cadastro de trabalhadores que não atualizam os dados há mais de um ano.

Ocorre que 66,7% de trabalhadores ativos estão com o cadastro desatualizado há mais de um ano. Destaca-se, na tabela seguinte, a quantidade de trabalhadores ativos, segmentada pelo ano da última atualização cadastral, evidenciando aqueles que, conforme as regras informadas pela área técnica do MTE, já deveriam estar inativos.

Tabela 3 – Trabalhadores ativos desatualizados a mais de 12 meses, que deveriam estar inativos.

Ano última atualização	Trabalhadores ativos que deveriam estar inativos por ano
2010	220.844
2011	970.382
2012	2.214.084
2013	1.435.884
2014	2.144.021
2015	3.443.631
2016	4.409.929
2017	4.105.813
2018	7.570.239
2019	5.218.210
2020	4.120.341
2021	4.353.997
2022	5.245.298
Total	45.452.673

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

Desse modo, cerca de 45 dos 68 milhões (66,7) de empregados ativos no sistema deveriam ter tido seus cadastros desativados no sistema.

d) Trabalhadores ativos repetidos.

Ainda na análise realizada pela equipe de auditoria no banco de dados do Sine, buscou-se registros que possuíam o mesmo nome, nome do pai, nome da mãe e data de nascimento, para detectar possíveis repetições de registros. Nessa análise, foram detectados 1.014.020 de trabalhadores ativos que possuíam ao menos um cadastro duplicado.

Considerando que existem registros de trabalhadores que se repetem mais de uma vez, conforme tabela a seguir, poder-se-ia excluir 1.021.618 registros repetidos, o que representa 1,5% dos trabalhadores ativos constantes do banco de dados do Sine.

Tabela 4 – Trabalhadores repetidos no Sine

Número de repetições	Quantidade de trabalhadores com esse número de repetições	Quantidade de registros repetidos que poderiam ser excluídos
2	1.006.527	1.006.527
3	7.401	14.802
4	82	246
5	7	28
6	3	15
Total	1.014.020	1.021.618

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

A avaliação da consistência dos dados dos empregadores consistiu nos testes:

a) empresas ativas no Sine que estão com seus CNPJs baixados, suspensos, nulos ou inaptos.

As empresas (pessoas jurídicas) devem estar regularizadas para contratar trabalhadores. Portanto, caso o CNPJ esteja em alguma situação diferente de ativo (baixado, suspenso, nulos ou inaptos), não deveria ser permitido o cadastro de novas vagas no Sine até a regularização.

No entanto, verificou-se que não há a aplicação desse critério para tornar a empresa inativa no Sine. A análise da situação dos CNPJs das empresas, em outubro de 2023, demonstra a existência de cerca de 30,8% de empregadores ativos em situação irregular.

Tabela 5 – Situação cadastral das empresas no Sine

Situação do CNPJ da empresa	Quantidade	Percentual
ATIVA	278.141	69,2%
BAIXADA	75.581	18,8%
INAPTA	46.480	11,6%
NULA	65	0,0%
SUSPENSA	1.773	0,4%
Total	402.040	

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

b) empregadores pessoas físicas se apresentando como pessoas jurídicas.

O Sine permite que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas se cadastrem como empregadores para ofertar vagas. Cabe destacar que as vagas ofertadas pelas pessoas físicas deveriam se restringir apenas a empregados domésticos (exemplo: faxineira, cozinheira, motorista etc.), em que não há intenção de gerar renda para o empregador, conforme Art. 15º da Lei 8.212/1991. Adicionalmente, o art. 3 da Lei nº 5.889/1973 autoriza a contratação de trabalhadores por empregador rural pessoa física.

Tabela 6 – Tipos de empregadores no Sine

Tipo Empregador	Quantidade	Percentual
Pessoa Física	116.187	13,5%
Pessoa Jurídica	746.580	86,5%
Total	862.767	

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

No entanto, verificou-se que 10% empregadores pessoas físicas (11.964) utilizam outra nomenclatura (nome do empregador e nome fantasia) no Sine, em vez do nome inserido no Cadastro de Pessoas Físicas, passando-se por pessoa jurídica. Cita-se como exemplo, os cinco empregadores pessoa física que mais ofertaram vagas, conforme tabela abaixo. Apenas esses empregadores pessoas físicas ofertaram centenas de vagas em nome de empresas de cartões, fazendas e grupos empresariais.

Tabela 7 – Maiores empregadores pessoa física no Sine

Empregador Pessoa Física	Nome do Empregador cadastrado no Sine	Nome Fantasia cadastrado no Sine	Quantidade de vagas ofertadas
A. M. R. D. S.	SODEXO DO BRASIL	SODEXO DO BRASIL - ASSEMBLEIA	515
N. J. V.	SEMENTES GERMINARE	FAZENDA QUERENCIA	326
L. M.	FAZENDA GIRASSOL	FAZENDA GIRASSOL	297
J. M. B.	GRUPO BOM FUTURO	J. M. B. E OUTROS/GRUPO BOM FUTURO	197
E. B.	GRUPO ITAQUERE	GRUPO ITAQUERE	147

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

Assim, existe o risco de “informações suprimidas por solicitação do Ministério responsável, classificados sob restrição de acesso com fundamento no art. 13, inciso II do Decreto nº 7.724/2012”. Por essas razões, destaca-se que a Receita Federal, extinguiu o campo “Nome Fantasia” do cadastro de Microempreendedores Individuais (MEI), conforme Ato Declaratório Executivo Cocad nº 2/2023.

As possíveis causas para a inconsistências elencadas na base de dados do Sine incluem: falta de integração com outras bases governamentais (CPF, SIRC e CNPJ) e a complexidade de efetuar o cadastro como empregador pessoa jurídica.

Como efeito dessa situação, cita-se: indicação trabalhadores não aptos às vagas oferecidas no Sine pelas empresas; distorções no indicador de captação de vagas; encaminhamento de trabalhadores para empresas em situação irregular ou baixadas; e encaminhamento de candidatos para vagas informais devido a empregadores pessoas físicas poderem se passar por pessoa jurídica.

Pelo exposto, ao analisar em conjunto as informações do achado anterior e do presente achado, pode-se afirmar de forma razoável que o sistema de intermediação de mão de obra não está estruturado para maximizar a correspondência entre as necessidades do empregador e o perfil do empregado.

6. Inexistência de estratégias de inovação para fomento à adesão ao Sine por empresas de pequeno porte

Ao longo dos últimos 10 anos, o Sine tem apresentado uma redução gradual do número de vagas cadastradas em seu banco de dados. Em 2013, alcançou-se um total de 840.911 vagas cadastradas em sua base de dados. Já em 2023, atingiu-se o total de 563.177 vagas conforme pode ser observado na tabela seguinte.

Tabela 8 – Evolução do número de vagas cadastradas no Sine e o número de admissões no CAGED

Ano	Total de Vagas Cadastradas no Sine	Admitidos CLT (CAGED)	Vagas Cadastradas / Admitidos
2013	840.911	22.705.554	3,70%
2014	708.652	22.388.267	3,17%
2015	480.604	19.543.459	2,46%
2016	360.924	16.453.622	2,19%
2017	357.898	15.907.964	2,25%
2018	387.087	16.256.016	2,38%
2019	412.664	13.052.384	3,16%
2020	289.442	14.567.125	1,99%
2021	423.742	19.703.604	2,15%
2022	528.189	22.243.441	2,37%
2023	563.177	22.982.161	2,45%

Fonte: Caged (extraído em 02/08/2024)¹²

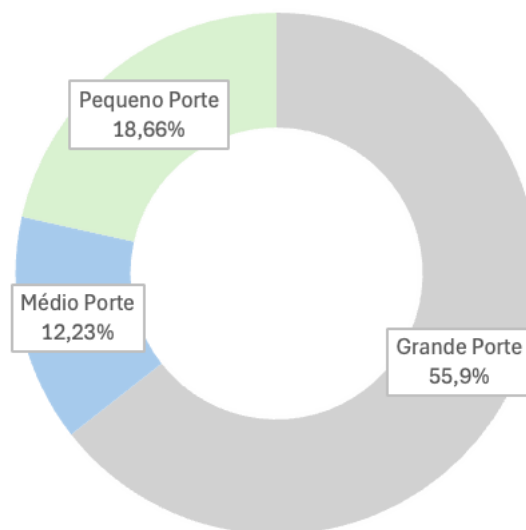
Após a pandemia da COVID-19, as vagas cadastradas têm aumentado, todavia a relação entre vagas cadastradas e admitidos CLT (conforme dados do CAGED) apresentam uma certa estagnação. Nesse sentido, é fundamental que o Sine considere iniciativas inovadoras visando à expansão do número de vagas cadastradas em sua plataforma.

Uma iniciativa focada na expansão do universo de empregadores tem um grande potencial para alavancar o número de vagas captadas pelo Sine. Isso porque, em 2023, o perfil dos usuários do Sine¹³ era majoritariamente de empresas de grande porte (55,90%), o que sugere existir espaço para o desenvolvimento de uma estratégia voltada para o público de pequenas empresas, o qual, atualmente, corresponde a apenas 18,66% das empresas que utilizam o Sine. A seguir, ilustra-se a distribuição de utilização do Sine pelo porte empresarial:

¹² Desde janeiro de 2020, o uso do Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para parte das empresas, conforme estabelecido pela Portaria SEPRT nº 1.127, de 14/10/2019. Permanece a obrigatoriedade de envio das informações por meio do Caged apenas para órgãos públicos e organizações internacionais que contratam celetistas. Portanto, a partir dessa data houve uma mudança de metodologia, mas que, para o achado, não tem repercussões significativas.

¹³ <https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/Item-8-Boletim-PPETR-4o-trimestre-de-2023.pdf>

Figura 9 - Distribuição de vagas oferecidas de acordo com o porte das empresas no Sine



Fonte: Boletim de Políticas Públicas de Emprego (4ºT de 2023)

Destaca-se que as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) tem sido as principais protagonistas na geração de emprego entre os anos de 2020 e 2023. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em 2023, os pequenos negócios responderam por 8 em cada 10 empregos criados na economia, alcançando um saldo total de 1,18 milhão de empregos¹⁴.

Portanto, uma estratégia direcionada para capturar uma parte dessas vagas pode elevar o indicador “Taxa de participação de mão de obra na colocação do trabalhador no mercado de trabalho formal”, vinculado ao objetivo estratégico do Codefat de “Melhorar a efetividade de intermediação de mão de obra”. De acordo com o monitoramento do Plano Estratégico do FAT, o citado indicador não alcançou as metas estabelecidas para ano de 2022 e 2023, que eram 3,20% e 4%, respectivamente. Em 2022 o valor alcançado foi de 1,85% e, em 2023, o valor de 2,21%.

Questionada, por meio de SA, se havia alguma estratégia específica voltada à captação de vagas geradas pelas MPEs, a unidade auditada respondeu por meio da Nota Informativa SEI nº 5649/2023/MTE:

Do ponto da esfera federal, não existem estratégias voltadas à captação de vagas geradas por micro e pequenas empresas. A Cartilha de Atendimento de Intermediação de Mão de Obra, Seguro-Desemprego e Qualificação Profissional (<https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/Cartilha-de-atendimento-IMO-QSP-SD.pdf>) orienta os entes parceiros do Sine para o atendimento ao empregador no âmbito da intermediação de mão de obra. Considerando que a execução da ação de intermediação de mão de obra no âmbito do Sine é realizada por estados e municípios que aderiram ao Sine e, de forma complementar, pela União e que a maioria dos atendimentos de intermediação de

¹⁴ <https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/motores-da-economia-micro-e-pequenas-empresas-geraram-8-em-cada-10-empregos-em-2023/>

mão de obra do Sine são feitos por entes parceiros, é possível que os entes parceiros do Sine desenvolvam localmente iniciativas ou estratégias voltadas à captação das vagas geradas por micro e pequena empresas.

Novamente, percebe-se uma limitação do potencial do Sine, evidenciada pela oportunidade de inovação de mercado que poderia atingir um público, até então, pouco explorado. Essa oportunidade revela um desalinhamento com os princípios propostos pela Lei nº 14.129/2021, em especial aquele que estabelece a necessidade de os órgãos da administração pública federal promoverem o desenvolvimento tecnológico e a inovação¹⁵.

A situação relatada nesse achado pode ser atribuída a deficiências na estrutura de governança, em especial o mecanismo de estratégia. Kluyver e Pearce (2015) admitem que não há uma definição simples e descritiva para estratégia, mas conseguem apresentar as suas principais dimensões. Segundo os autores, a estratégia não é sinônimo de visão, missão, objetivos, prioridades e planos, e sim o resultado das escolhas feitas com o objetivo de criar e maximizar valor a longo prazo para as partes interessadas. É o resultado de escolhas sobre: a maneira como a organização irá atuar; quem serão seus clientes e quais necessidades deles serão atendidas; que benefícios tangíveis e intangíveis irá oferecer aos seus clientes e outras partes interessadas; como os recursos serão alocados, e redes de parcerias e capacidades internas serão desenvolvidas para apoiar a entrega desses benefícios; qual estrutura organizacional e políticas de gestão serão adotadas para apoiar a proposta de valor escolhida (apud TCU, 2020, p. 77)¹⁶.

Associada a deficiências na estrutura de governança do Sine, não está estabelecido um sistema de gestão da inovação capaz de fomentar, de forma sistemática, um fluxo contínuo de inovação.

Segundo a ABNT NBR ISO 56.002/2020, um sistema de gestão da inovação é um conjunto de elementos inter-relacionados e interativos visando à realização de valor. Ele fornece uma estrutura comum para desenvolver e implantar recursos de inovação, avaliar o desempenho e alcançar os resultados pretendidos.

Pelo exposto, pode-se afirmar que a gestão do Sine não tem aplicado estratégias de inovação que possibilitem ampliar a captação de vagas junto aos empregadores. No último achado, será analisado se o serviço de intermediação de mão de obra do Sine está integrado às demais políticas ativas de emprego.

7. O serviço de intermediação de mão de obra não está integrado às demais políticas ativas de emprego

Políticas ativas de emprego são um conjunto de medidas e programas implementados por governos e instituições para promover a criação de empregos, melhorar as habilidades da força de trabalho e facilitar a inserção ou reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho. Essas políticas são projetadas para reduzir o desemprego e aumentar a

¹⁵ Inciso XXVI do art. 3º da Lei nº 14.129/2021

¹⁶ <https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7AB5B041017BABE767F6467E>

empregabilidade das pessoas. As políticas ativas de emprego incluem a capacitação e qualificação profissional, a intermediação de mão de obra, o fomento ao empreendedorismo e as subvenções e incentivos ao emprego.

Segundo a Lei nº 13.667/2018 (Lei do Sine), compete à União, de forma privativa, a coordenação da certificação profissional, a manutenção de cadastro de instituições habilitadas a qualificar os trabalhadores e, em caráter suplementar, promover a orientação e a qualificação profissional, fomentar o empreendedorismo, o crédito para a geração de trabalho, emprego e renda, o microcrédito produtivo orientado e o assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado. Tais competências se inserem no âmbito das demais políticas ativas de emprego.

Portanto é competência da União, ainda que de forma suplementar, promover ações de qualificação e de fomento ao empreendedorismo. Adicionalmente, compete simultaneamente à União e às esferas de governo que aderirem ao Sine a provisão de pessoal e infraestrutura necessários à execução das ações e dos serviços do Sine (Inciso I, Art. 6º da Lei do Sine).

Nesse sentido, é fundamental que a União, por meio do MTE, viabilize a infraestrutura tecnológica para integrar o processo de intermediação de mão de obra às políticas ativas de emprego voltadas à qualificação profissional e ao fomento ao empreendedorismo, peças fundamentais à reinserção dos trabalhadores à atividade econômica.

As análises realizadas permitem afirmar que o banco de dados do Sine não é utilizado como instrumento para tomada de decisão quanto à oferta de cursos de qualificação pelo Ministério da Educação (MEC) e pelas entidades do Sistema S. Ressalta-se que algumas dessas entidades estão sujeitas à supervisão¹⁷ ministerial do MTE, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat).

O banco de dados do Sine, se devidamente utilizado, pode ser um grande aliado no direcionamento da oferta de cursos pelo poder público e entidades paraestatais que atuam na geração de vagas para qualificação profissional.

Um cadastro dos trabalhadores e das empresas consistente, como tratado no 5º achado, associado a uma modelagem que contemple inteligência artificial preditiva pode auxiliar o poder público na antecipação de demandas de vagas de emprego pelo mercado de trabalho.

Registre-se que existem iniciativas analíticas para auxiliar o Governo Federal no direcionamento dos cursos ofertados pelo MEC, como o Mapa de Demandas¹⁸ e o Supertec¹⁹, embora este tenha sido descontinuado.

No entanto, o Mapa de Demandas do MEC utiliza uma metodologia focada em investigar a evolução do número de empregados a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), considerando os vínculos empregatícios declarados ativos em 31 de dezembro de cada ano. Portanto, trata-se de um modelo que contém uma certa defasagem entre a demanda real de mercado e a detecção dessa demanda pelo poder público.

¹⁷ O conceito de supervisão utilizado não é aquele constante do Decreto-Lei Nº 200/1967

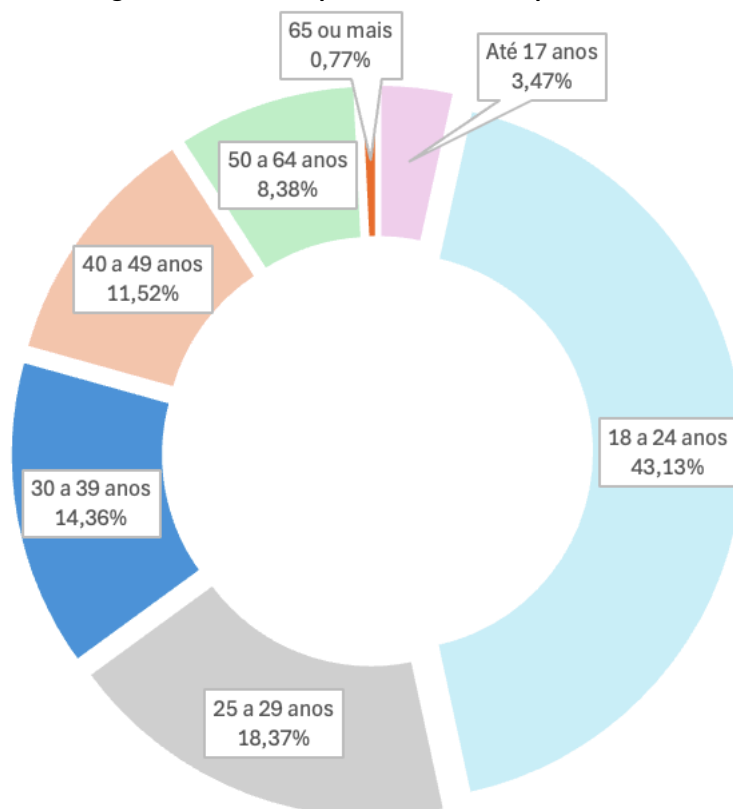
¹⁸ <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/paineis-de-monitoramento-e-indicadores/mapa-de-demandas>

¹⁹ <http://www.supertec.gov.br>

Por outro lado, as vagas de emprego cadastradas pelo Sine revelam a demanda imediata do mercado de trabalho. Se realizado um tratamento adequado dos dados, o Sine pode municiar o MEC/MTE com informações sobre a demanda dos empregadores de maneira mais tempestiva.

Adicionalmente, vale destacar o perfil dos trabalhadores que utilizam o Sine, a fim de direcionar os esforços de qualificação profissional. Em 2023, 43,13% dos trabalhadores inscritos no Sine tinham entre 18 e 24 anos, conforme ilustra o gráfico a seguir.

Figura 10 – Inscritos por faixa etária em percentual



Fonte: Boletim de Políticas Públicas de Emprego (4ºT de 2023)

Pelo gráfico, observa-se que cerca de 47% do total de inscritos no Sine em 2023 estão dentro da faixa etária que permite a contratação de aprendizagem. Nesse sentido, foi questionado à unidade auditada se existia algum tipo de interação entre o Sine e os programas de qualificação do Governo Federal (inclusive programas do Sistema S) voltados para essa faixa etária, como o programa Jovem Aprendiz, regulamentado pela Lei nº 10.097/2000, que respondeu na Nota Informativa SEI nº 5649/2023/MTE:

Conforme preconiza a Resolução Codefat no 921, de 18 de novembro de 2021, são ações e serviços do Sine: "intermediação de mão de obra; orientação profissional; encaminhamento à qualificação social e profissional; habilitação ao seguro-desemprego; qualificação social e profissional; certificação profissional; fomento ao empreendedorismo; assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associado e produção de estudos e estatísticas sobre o mercado de trabalho". Regimentalmente, compete ao Departamento de Trabalho, Emprego e Renda "a execução de ações integradas de orientação profissional, intermediação da mão de obra e incentivo à geração de emprego e renda no âmbito do referido

Sistema". Não obstante, é possível que os entes parceiros do Sine executem ações que resultem em interação entre a intermediação de mão de obra no âmbito do Sine e programas de qualificação do governo federal.

Tendo em vista a resposta, pode-se considerar que não foram detectadas ações específicas no âmbito do MTE direcionadas à qualificação profissional do público dessa faixa etária. Essa situação contrasta com a 11ª diretriz estabelecida na Lei do Sine, que determina a articulação permanente com a implementação das demais políticas públicas, com ênfase nas destinadas à população em condições de vulnerabilidade social.

Como já citado, o Sine pode utilizar o seu próprio banco de dados para previsão de demandas do mercado de trabalho, direcionando o público juvenil para programas de aprendizagem voltados a profissões de alta empregabilidade.

Como bem apontou a unidade auditada na nota informativa, são ações e serviço do Sine a orientação profissional e o encaminhamento à qualificação social e profissional. Nesse sentido, o governo federal pode e deve fornecer a infraestrutura tecnológica para auxiliar às demais esferas de governo a identificar as oportunidades tanto de cursos profissionalizantes fornecidos pelo MEC e entidades paraestatais quanto de programas de aprendizagem voltados a profissões de com maior demanda no mercado.

Atribui-se também a condição aqui relatada a deficiências na estrutura de governança, em especial no mecanismo estratégia. Adicionalmente, o Sine carece de um sistema de gestão da inovação, que seja capaz de fomentar de forma sistemática um fluxo de inovação contínuo.

A ausência de integração entre as políticas ativas de emprego resulta na dificuldade de inserção de trabalhadores, especialmente os mais jovens, uma vez que não possuem habilidades profissionais compatíveis com as demandas do mercado de trabalho.

Pelo exposto, pode-se afirmar que, no nível federal o serviço de intermediação de mão de obra encontra-se relativamente pouco integrado a outras políticas ativas de emprego.

RECOMENDAÇÕES

Em face dos elementos colecionados no presente relatório, recomenda-se ao Ministério do Trabalho e Emprego, na qualidade Coordenador Nacional do Sine:

1 – Estabelecer processo de avaliação contínua com vista a subsidiar a oferta de serviços adequados à satisfação dos usuários.

Achado nº 1

2 - Realizar estudos sobre a viabilidade jurídica, técnica e financeira de se promover a interoperabilidade entre a IMO e os seguintes sistemas do governo Federal: SISTEC (informações sobre a capacitação técnica e tecnológica) do Ministério da Educação; INSS (informações sobre PcDs e Reabilitados), e; CadÚnico (informações sobre beneficiários do bolsa família) do MDS, para permitir o acesso direto a informações relevantes ao processo de contratação, de forma a dispensar a necessidade de validação adicional dessas informações pelos empregadores.

Achado nºs 4 e 7

3 - Formular estratégia de inovação para aumentar a captação de vagas, em especial aquelas voltadas para o atendimento das necessidades das empresas de pequeno porte.

Achado nº 6

4 - Aperfeiçoar os procedimentos adotados para incrementar a consistência da base de dados do Sine e aperfeiçoamento das funcionalidades do sistema, por meio das seguintes ações:

- a) Criar rotina de verificação periódica na base do SIRC de candidatos à vaga de empregos que tenham a situação de falecido;
- b) Alterar o status para “inativo” dos candidatos cujos dados estejam desatualizados há mais de um ano;
- c) Identificar o trabalhador pelo CPF para evitar duplicidades no cadastro e possibilitar o cruzamento com outros bancos de dados do governo federal;
- d) Verificar, periodicamente, a situação cadastral das empresas na base do CNPJ, desativando os cadastros de empregadores em situação baixada ou irregular;
- e) Obter os dados cadastrais da pessoa jurídica (Nome Fantasia, Razão Social etc.) diretamente da base do CNPJ;
- f) Suprimir campo "Nome Fantasia" para empregadores pessoa física e microempreendedor individual;
- g) Realizar limitação na base de dados do Sine para não permitir o cadastro como trabalhador de pessoas físicas menores de 14 anos. Adicionalmente, obter a data de nascimento da base do CPF ou SIRC para não haver divergência com a base de dados do Sine;

- h) Realizar estudos para possibilitar a visualização das vagas de emprego disponíveis ao trabalhador no Portal Emprega Brasil em qualquer município brasileiro, exceto nos casos em que o alcance da vaga tenha sido limitado pelo empregador;
- i) Realizar estudos para avaliar a viabilidade de permitir aos empregadores o acesso aos currículos dos candidatos às vagas de empregos, antes do agendamento da entrevista, bem como de incluir filtro sobre o “o tempo de experiência” dos trabalhadores, com a finalidade de simplificar o processo de análise dos currículos;
- j) Atualizar os formulários do SINE para exigir unicamente o CPF como número para a identificação do cidadão.

Achados nºs 1, 2, 3 e 5

CONCLUSÃO

O presente relatório consignou os resultados da auditoria, que teve por objetivo avaliar o processo de intermediação de mão de obra do Sine, tendo como unidades examinadas o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Inicialmente, a auditoria revelou a inexistência de testes e pesquisas para a avaliação da satisfação dos usuários quanto ao serviço prestado, a qual não permitiu assegurar de forma razoável que a jornada do usuário dos serviços de IMO é simples, intuitiva, acessível e personalizada.

Em seguida, o relatório apontou o encaminhamento de candidatos a postos de trabalho sem análise prévia do currículo pelas empresas, demonstrando de forma clara que a jornada do usuário dos serviços de IMO não é simples nem acessível. Ademais, foram evidenciadas falhas que prejudicam o processo de seleção dos empregadores no Portal Emprega Brasil.

Na sequência, o relatório consignou a não adoção do CPF como número único para identificação do cidadão, confirmando a possibilidade de simplificação e melhoria da acessibilidade da jornada do usuário do Sine, especialmente aquele que utiliza a rede física do Sine.

O quarto achado revelou o potencial de melhoria no Sine ao expandir a interoperabilidade entre a base do Sine e outras bases do Governo Federal. Essa melhoria tem o condão de eliminar a necessidade de validação adicional de informações pelo empregador, como a habilitação de trânsito e à titulação acadêmica e profissional, entre outras.

O achado subsequente apontou inconsistências na base com potencial para prejudicar o processo de correlação candidato/vaga, o que permitiu afirmar de forma razoável que o sistema de intermediação de mão de obra pode ser aperfeiçoado para maximizar a correspondência entre as necessidades do empregador e o perfil do empregado.

Em seguida, o relatório consignou a inexistência de estratégias para fomento à adesão ao Sine por empresas de pequeno porte, as grandes protagonistas na geração de emprego nos últimos anos. Paralelamente, evidenciou-se uma estagnação da relação entre o número de vagas cadastradas e o total de admitidos pelo CAGED ao longo dos últimos dez anos.

O último achado destacou que o serviço de intermediação de mão de obra não está integrado às demais políticas ativas de emprego. Segundo a Lei do Sine, este tem como diretriz a articulação permanente com a implementação das demais políticas públicas.

Em síntese, os achados sublinham a necessidade de uma atuação mais estratégica e inovadora do governo federal, atenta às necessidades dos usuários do Sine, de forma a maximizar a correspondência dos perfis dos trabalhadores com os requisitos das vagas oferecidas pelos empregadores. Em paralelo, os achados apontam a necessidade de maior integração entre as

políticas ativas de emprego, sendo fundamental a utilização das capacidades estatais para alavancar todo o potencial do Sistema Nacional de Emprego.

ANEXOS

I– MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Quanto aos achados e recomendações da auditoria que foram apresentadas (na versão preliminar do relatório) aos representantes do MTE, por ocasião da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, os quais concordaram em termos gerais com esses achados e recomendações, não obstante terem feito ponderações relevantes, às quais foram apresentadas posteriormente, junto com outras informações, por meio da Nota Técnica SEI nº 5465/2024/MTE (SEI nº 3362139), da qual se extrai o seguinte:

Recomendação nº 1 da versão preliminar do relatório:

Achado nº 1

Manifestação da unidade auditada:

A unidade Informa, primeiramente, que o aplicativo SINE Fácil foi desabilitado; que sobre a ausência de pesquisa de satisfação no Portal Emprega Brasil encaminhou “demanda de desenvolvimento” à DATAPREV com a finalidade de implementar um módulo de avaliação de serviços no Portal (além de promover a adequação da identidade visual do mesmo); e que submeteu a recomendação ao conhecimento da área técnica para verificar viabilidade de utilização da ferramenta de avaliação disponibilizada pela Secretaria de Governo Digital (SGD), nos termos do art. 8º, da Portaria SGD/ME nº 548/2022.

Análise da equipe de auditoria

Considerando as ponderações dos auditados a respeito da existência de uma demanda formalizada para o desenvolvimento de um módulo de avaliação de serviços no Portal Emprega Brasil e a realização de estudo sobre a utilização de ferramenta disponível pela SGD para avaliação de satisfação de usuários, mantém-se a recomendação.

Recomendação nº 2 da versão preliminar do relatório:

Achados nº 4 e 7

Manifestação da unidade auditada:

A unidade informa os esforços já empreendidos para promover a interoperabilidade do SINE com outros sistemas do governo federal, especialmente em reuniões agendadas com o MDS, MEC e INSS; confirma ter aberto demanda junto ao SERPRO para tratamento das ocorrências de dados duplicados no Portal Emprega Brasil; manifesta que irá promover melhorias nas informações sobre a “experiência profissional” dos trabalhadores disponíveis no Portal; e ainda que formalizou outra demanda junto ao SERPRO para viabilizar a realização de um tipo

de “consentimento” do usuário do Portal Emprega Brasil para que outros tenham acesso aos seus dados pessoais (em respeito à LGPD).

Análise da equipe de auditoria

Considerando as manifestações da unidade, especialmente o expresso na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, mantém-se a recomendação com a seguinte alteração de redação: *Recomendação 2: Realizar estudos sobre a viabilidade jurídica, técnica e financeira de se promover a interoperabilidade entre a IMO e os seguintes sistemas do governo Federal: SISTEC (informações sobre a capacitação técnica e tecnológica) do Ministério da Educação; INSS (informações sobre PcDs e Reabilitados), e; CadÚnico (informações sobre beneficiários do bolsa família) do MDS, para permitir o acesso direto a informações relevantes ao processo de contratação, de forma a dispensar a necessidade de validação adicional dessas informações pelos empregadores.*

Recomendação nº 3 da versão preliminar do relatório:

Achado nº 6

Manifestação da unidade auditada:

A respeito da Recomendação 3, achado nº 6, a unidade destaca que a plataforma “EmpregaAI” é uma ferramenta de busca e identificação nas bases governamentais (e-Social, CNIS, CAGED) de todos os tipos de empresas (pequena, média e grande empresa), e que as pesquisas realizadas reportam, como resultado, os CNPJs com maior probabilidade de prospecção no processo de captação de vagas, sendo tais informações repassadas para todos os captadores da Rede SINE para subsidiar as equipes no processo de intermediação de mão de obra. Em agosto/2023, a DATAPREV implantou essa solução sendo iniciados projetos piloto com estados parceiros do SINE.

Análise da equipe de auditoria

Dado que a ferramenta “EmpregaAI” está na fase de realização de projetos piloto e que não atingiu ainda “100%” do objetivo de subsidiar adequadamente as equipes de captação de vagas sobre as informações das empresas com potencial para contratação de trabalhadores e, considerando ainda as manifestações da unidade na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, mantém-se a recomendação com um pequeno ajuste na redação: *Recomendação 3 - Formular estratégia de inovação para aumentar a captação de vagas, em especial aquelas voltadas para o atendimento das necessidades das empresas de pequeno porte.*

Recomendação nº 4 da versão preliminar do relatório:

Achado nº 7

Manifestação da unidade auditada:

A unidade entende que as informações constantes do RAIS e CAGED trazem melhores subsídios a tomada de decisão sobre oferta de cursos de qualificação para trabalhadores em situação de desemprego, sendo que a oferta de cursos em si é de competência do MEC e das entidades do Sistema S. Não obstante, aquiesce com a necessidade de integração de bases de dados e melhoria de gestão do SINE, de forma a aperfeiçoar o processo de intermediação de mão de obra, inclusive com ações diretas de qualificação social e profissional dos trabalhadores, citando como exemplo o projeto “Casa do Trabalhador” como importante contribuição para a melhoria da qualificação do trabalhador, e também soluções desenvolvidas pela DATAPREV com algoritmos que usam inteligência artificial e modelos matemáticos preditivos nas plataformas do SINE, objetivando a melhor performance possível para encontrar o perfil mais adequado para uma vaga de emprego.

Análise da equipe de auditoria

Em reunião de busca conjunta foi alinhada que a recomendação é adequada, porém inviável no atual momento, sendo necessária a maturação da cooperação com o Ministério da Educação, mencionada na Recomendação nº 2. Portanto, foi alinhada a supressão da recomendação.

Recomendação nº 5 da versão preliminar do relatório:

Achados nºs 1, 2, 3 e 5

Manifestação da unidade auditada:

A unidade expõe sua discordância do entendimento que a redução expressiva do uso do *canal analógico* (expressão usada no relatório preliminar como sendo o trabalhador indo pessoalmente aos postos de atendimento) por compreender que esse resultado pode ser em parte por insatisfação dos usuários, mas que a causa maior da diminuição da procura pessoal dos postos de atendimento se deve a maior oferta, disponibilização, ampliação e facilidade de acesso aos serviços de forma digital. Não obstante, a unidade concorda com a necessidade, apontada no relatório preliminar, de monitorar a “satisfação” dos usuários para identificar oportunidades de melhoria nos serviços prestados ao trabalhador.

Quanto ao achado nº 5, a unidade assevera que existem particularidades relacionadas a legislação do empregador rural que permitem a contratação de trabalhadores mesmo na condição de “pessoa física” (além dos casos de empregados domésticos), citando a Lei nº 5.889/1973 que estatui normas reguladoras do trabalho rural. Não obstante, irá encaminhar a recomendação à área técnica para avaliação e implementação das adequações propostas pela auditoria, considerando a viabilidade legal e administrativa da mesma, assim como os demais apontamentos da referida recomendação.

Análise da equipe de auditoria

Tendo em vista o exposto e as considerações da unidade, quando da realização da Reunião de Busca Conjunta de Soluções, quanto à melhor forma de implementação das recomendações, mantem-se os itens dessa Recomendação 4, com as seguintes alterações de redação:

- a) Criar rotina de verificação periódica na base do SIRC de candidatos à vaga de empregos que tenham a situação de falecido;
- b) Avaliar a melhor forma de “desativar” ou não permitir que a busca por candidatos (para vagas de emprego) indiquem aqueles que tenham dados desatualizados há mais de um ano;
- c) Identificar o trabalhador pelo CPF para evitar duplicidades no cadastro e possibilitar o cruzamento com outros bancos de dados do governo federal;
- d) Verificar, periodicamente, a situação cadastral das empresas na base do CNPJ, desativando os cadastros de empregadores em situação baixada ou irregular;
- e) Obter os dados cadastrais da pessoa jurídica (Nome Fantasia, Razão Social etc.) diretamente da base do CNPJ;
- f) Suprimir campo "Nome Fantasia" para empregadores pessoa física e microempreendedor individual;
- g) Realizar limitação na base de dado do Sine para não permitir o cadastro como trabalhador de pessoas físicas menores de 14 anos. Adicionalmente, obter a data de nascimento da base do CPF ou SIRC para não haver divergência com a base de dados do Sine;
- h) Realizar estudos para possibilitar a visualização das vagas de emprego disponíveis ao trabalhador no Portal Emprega Brasil em qualquer município brasileiro, exceto nos casos em que o alcance da vaga tenha sido limitado pelo empregador;
- i) Realizar estudos para avaliar a viabilidade de permitir aos empregadores o acesso aos currículos dos candidatos às vagas de empregos, antes do agendamento da entrevista, bem como avaliar a necessidade de incluir filtro sobre o “tempo de experiência” dos trabalhadores para simplificar o processo de análise dos currículos;
- j) Atualizar os formulários do SINE para exigir unicamente o CPF como número para a identificação do cidadão.